

# [٦] كِتَابُ الْحَجِّ

**يَجِبُ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً عَلَىٰ:**

[١] الْمُسْلِمِ.

[٢] الْعَاقِلِ.

[٣] الْبَالِغِ.

[٤] الْحُرِّ.

إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

**وَالِاسْتِطَاعَةُ أَنْ يَجِدَ:**

[١] زَادًا.

[٢] وَرَاحِلَةً.

[٣] بِآلَتِهِمَا.

[٤] مِمَّا يَصْلُحُ لِمِثْلِهِ.

[٥] فَاضِلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ وَمُؤْنَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ عَلَىٰ الدَّوَامِ.

وَيُعْتَبَرُ لِلْمَرْأَةِ وُجُودُ مَحْرَمِهَا، وَهُوَ زَوْجُهَا وَمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَىٰ التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ.

فَمَنْ فَرَّطَ حَتَّىٰ مَاتَ أُخْرِجَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ.

وَلَا يَصِحُّ الْحَجُّ مِنْ كَافِرٍ وَلَا مَجْنُونٍ، وَيَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَلَا يُجْزِئُهُمَا، وَيَصِحُّ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَطِيعِ وَالْمَرْأَةِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ [وَيُجْزِئُهُمَا].